

AUDYT STRATEGICZNY I DEKONSTRUKCJA PRAWNA AKT SPRAWY

STATUS: POUFNE / MATERIAŁ PROCESOWY

CEL: Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) we Wrocławiu.

ZADANIE: Wykorzystanie absolutnie wszystkich udokumentowanych uchybień Starosty Lubańskiego i SKO do bezwzględnego uchylenia zaskarżonych decyzji.

[!CAUTION]

OSTRZEŻENIE PROCESOWE: Poniższy dokument stanowi skondensowany materiał dowodowy ujawniający rażące wady prawne (błędy nieważnościowe, kłamstwa urzędnicze, wady doręczeń, omijanie oceny dowodowej oraz skandale proceduralne). Służy on jako główny fundament do skargi przed WSA.

I. WADY FORMALNE I PROCEDURALNE (BŁĘDY "Z URZĘDU")

1. Fikcja doręczenia na błędny adres (Schizofrenia adresowa - Art. 42 § 1 w zw. z art. 44 K.P.A.)

- Fakt 1: W piśmie z dnia 15.06.2026 r. (KD.5430.1646.2026.MB) organ wskazuje poprawny adres zamieszkania: "dot. Pana Marcina Pałka (...) zam. 59-800 Lubań, ul. Stawowa 6".
- Fakt 2: W tym samym piśmie, w rozdzielniku "Otrzymują:", adres do wysyłki to: "MARCIN PAŁKA, 59-800 LUBAŃ, STAWOWA 5". Ten sam błędny adres figuruje na Zawiadomieniu z art. 10 K.P.A. z 01.04.2026 r. oraz na właściwej decyzji I instancji z 21.04.2026 r.
- Wada prawna: Organ posiadał prawidłowy adres strony, wiedział o nim (wpisywał w treść), lecz fizycznie korespondencję kierował na adres błędny. Fikcja doręczenia (uznanie listu za doręczony po 14 dniach awizowania na zły adres) z mocy prawa nie zachodzi. Decyzja I instancji nigdy nie weszła prawnie do obrotu.

2. Naruszenie prawa do obrony i ignorowanie formalnych wniosków (Art. 10 § 1, art. 7 i 8 K.P.A.)

- Fakt 1: Strona po przeglądzie akt (31 marca) złożyła do organu formalny wniosek o przedłużenie terminu o 14 dni w celu zajęcia stanowiska.
- Fakt 2: Organ całkowicie zignorował ten wniosek (brak postanowienia/odpowiedzi). Następnego dnia, tj. 01.04.2026 r., z premedytacją wydał Zawiadomienie z art. 10 K.P.A. o zakończeniu postępowania dowodowego, dając stronie tylko 7 dni na wypowiedzenie się. Wysłał je na błędny adres (ul. Stawowa 5), całkowicie pozbawiając obywatela czynnego udziału w sprawie przed wydaniem decyzji.

3. Procedowanie "z automatu" i zlekceważenie dowodów strony (Art. 77 § 1, 80 i 107 § 3 K.P.A.)

- Fakt 1: Strona złożyła do organu dwa potężne dokumenty obrończe:
 - niosek o umorzenie z 17.04.2026 r. (wpływ 20.04.2026 r.) - powołujący się na orzecznictwo NSA (III SA/Gd 346/14) i pozytywny wynik policyjnej kontroli drogowej.
 - przeciw z 20.04.2026 r. - dokumentujący słowa urzędnika z rozmowy telefonicznej (z 20.04): "zostanie wystawione skierowanie na badanie, bo jest wniosek prokuratora i taka jest procedura". Pismo wzywało Starostę do powstrzymania się od wydawania automatycznej decyzji.
- Fakt 2: Zaledwie dzień po wpłynięciu tych pism, 21.04.2026 r., Starosta wydał decyzję nakazującą badania. Ani słowem w żadnym dokumencie nie odniesiono się do orzecznictwa ani dowodu z kontroli policyjnej.
- Wada prawna: Jest to udokumentowane przyznanie się urzędu do "automatycznego" orzekania pod dyktando prokuratora, przy całkowitym zaniechaniu zebrania i oceny materiału dowodowego (art. 77 i 80 K.P.A.) oraz zignorowaniu obowiązku odniesienia się do twierdzeń strony w uzasadnieniu (art. 107 § 3 K.P.A.).

4. Bezczelne kłamstwo urzędowe w piśmie do SKO (Poświadczenie nieprawdy - Art. 271 K.K.)

- Fakt: Starosta na piśmie oświadczył do SKO, że „odwołujący zapoznał się z treścią akt, w tym treścią decyzji w trakcie przeglądania akt sprawy”.
- Wada prawna: Jedyne przeglądanie akt przez stronę miało miejsce 31 marca 2026 r. Decyzja powstała dopiero 21 kwietnia 2026 r. (a w piśmie z 15.06 Starosta Twierdzi wręcz, że z 14 maja!). Urzędnik dopuścił się bezczelnego poświadczenia nieprawdy w oficjalnym piśmie procesowym. Strona fizycznie nie mogła zobaczyć w aktach 31 marca decyzji, która została

wydana tygodnie później. Starosta wymyślił to kłamstwo, aby zatuzszować fakt wysłania decyzji na błędny adres (Stawowa 5) i brak jej doręczenia!

5. Kompromitacja rachunkowa SKO (Błędne liczenie terminów - Art. 57 § 1 K.P.A.)

- Fakt: SKO wyliczyło, że 14 dni od pierwszego awiza pozostawionego 24 kwietnia 2026 r. upływa w dniu 9 maja 2026 r.
- Wada prawna: Kwiecień ma 30 dni. Bieg terminu od 25.04 (dzień po awizie) do 30.04 daje 6 dni. 8 dni maja daje razem 14 dni. Termin upływa z dniem 8 maja. SKO popełniło elementarny błąd matematyczny (uznało dzień 15. za dzień 14.) by móc stworzyć kuriozalne wywody na 3 stronach swojej decyzji o "przedwczesnym odwołaniu".

6. Absurdalna sprzeczność oświadczeń Starosty i SKO

- Fakt: W piśmie przekazującym akta z 12.05.2026 r. Starosta Lubański oświadcza oficjalnie i z podkreśleniem: "Odwołanie wniesiono w terminie". Z kolei SKO na podstawie tych samych akt i własnego błędu rachunkowego (pkt. 5) stwierdza, że odwołanie było "przedwczesne". Instancje całkowicie przeczą sobie nawzajem w podstawowych kwestiach formalnych.

7. Wydanie zwykłego pisma zamiast urzędowego wzoru skierowania (Brak podstawy, uzasadnienia i wzoru MZ)

- Fakt: Prokurator we wniosku powołał się na ustawę o kierujących pojazdami (u.k.p.). Przepisy u.k.p. w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. kategorycznie wymagają wydania skierowania na badania na ściśle określonym, urzędowym wzorze dokumentu, zawierającym obowiązkowe pola: konkretną podstawę prawną, uzasadnienie faktyczne oraz pouczenia.
- Uchybienie Starostwa: Pismo z 28.04.2026 r. (KD.5430.1096), które dostarczono stronie, to zwykły tekst informacyjny bez powołania podstawy prawnej rozstrzygnięcia, bez uzasadnienia merytorycznego i w uderzający sposób odbiegający od bezwzględnie obowiązującego wzoru ministerialnego.
- Wada prawna: Organ zignorował przepisy wykonawcze do ustawy, na którą sam się powoływał. Wydanie zwykłego pisma bez uzasadnienia i na nielegalnym druku pozbawia akt cech władczego rozstrzygnięcia i uniemożliwia stronie poznanie motywów organu.

8. Brak wykazania upoważnienia podpisującego (Wada nieważności - Art. 156 § 1 pkt 1 K.P.A.)

- Fakt: "Pseudo-decyzję" podpisała Magdalena Dul (Zastępca Naczelnika). W dokumencie brakuje kluczowej daty, numeru i przedmiotu upoważnienia nadanego jej przez Starostę Lubańskiego. Akt wydany bez prawidłowo powołanego upoważnienia jest aktem wydanym z naruszeniem przepisów o właściwości.

9. Rzeczywisty chaos chronologiczny i pisarski w piśmie przekazującym z 12.05.2026 r. (KD.5430.1312.2026.MB)

- Fakt 1 (Wpisanie roku 2024): W piśmie przewodnim do SKO z dnia 12.05.2026 r. ('KD.5430.1312.2026.MB') Starosta Lubański dosłownie napisał w 3. linijce: "przesyłam w załączeniu odwołanie od decyzji Starosty Lubańskiego z dnia 14-05-2024r., nr decyzji KD.5430.1085.2026.MB z dnia 21-04-2026r.". Organ w jednym zdaniu powołuje się na nieistniejącą decyzję sprzed dwóch lat (2024 r.) obok decyzji z 2026 r.
- Fakt 2 (Błąd roku w sygnaturze): W spisie załączników w pkt 6 organ wpisał zawiadomienie o wszczęciu z rokiem 2025: 'KD.5430.664.2025.MB' przy dacie '12-03-2026r.'
- Wada prawna: Skrajne niedbalstwo kancelaryjne organu I instancji i wprowadzanie w błąd organu odwoławczego co do tożsamości i dat akt sprawy.

10. Oficjalne oświadczenie Starosty o terminowości odwołania i brak zwrotki w spisie akt

- Fakt 1 (Podkreślona terminowość): Na piśmie z 12.05.2026 r. Starosta Lubański złożył oficjalne, wyraźnie podkreślone oświadczenie: "Odwołanie wniesiono w terminie." Podważa to całkowicie późniejszą tezę SKO o rzekomej "przedwczesności" odwołania.
- Fakt 2 (Brak zwrotki w spisie): W oficjalnym spisie załączników (pkt 1-7 na dole pisma z 12.05) Starosta przekazał odwołanie, pisma strony, decyzję i zawiadomienia, ale nie wykazał ani nie dołączył zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) decyzji z 21.04. Dowodzi to celowego wstrzymania dowodu doręczenia, o który SKO musiało prosić osobnym pismem miesiąc później (15.06.2026 r.).

II. WADY MATERIALNOPRAWNE (BŁĘDY MERYTORYCZNE)

1. Brak „poważnych zastrzeżeń”, 11-miesięczny wiek opinii i wybiórcze ignorowanie pozytywów (Art. 75 ust. 1 pkt 5 u.k.p.)

- Fakt 1 (Ignorowanie pozytywów): Opinia biegłych zawierała jednoznacznie pozytywne dla strony wnioski medyczne: "Globalny poziom funkcjonowania poznawczego mieści się w normie. Myślenie jest logiczne i zwarte. Brak choroby psychicznej i upośledzenia". Organy całkowicie zignorowały te pozytywne konkluzje, wyciągając z opinii wyłącznie jeden kod ICD-10 (F19.2).

- Fakt 2 (Wiek opinii): Ustawa (art. 99 u.k.p.) wymaga istnienia zastrzeżeń aktualnych w dacie wydawania decyzji. Opinia biegłych z 16.08.2025 r. w chwili orzekania przez SKO (07.07.2026 r.) liczyła blisko 11 miesięcy.

- Wada prawna (Cherry-picking & Art. 80 K.P.A.): Dokonano zakazanej w prawie administracyjnym wybiórczej oceny dowodu. Wyciągnięcie z opinii lekarskiej jednego hasła przy jednoczesnym zignorowaniu bezpośrednich ustaleń o pełnej sprawności poznawczej i braku zaburzeń sprawności psychomotorycznej jest rażącym naruszeniem art. 80 K.P.A. (ocena dowolna zamiast swobodnej).

- Kuriozalna teza SKO: SKO w swojej decyzji beczelnie uznało, że upływ 11 miesięcy i deaktualizacja opinii "nie może działać na korzyść strony". Jest to drastyczne odwrócenie zasad prawa administracyjnego i naruszenie art. 7a K.P.A.

2. Abdykacja SKO z oceny dowodów (Rażące naruszenie art. 80 K.P.A.)

- Fakt: SKO w decyzji zapisało bezceremonialnie: "organy administracji publicznej nie są uprawnione do dokonywania oceny merytorycznej opinii sądowo-psychiatrycznej".

- Wada prawna: Orzecznictwo NSA nakłada na organ bezwzględny obowiązek własnej, wnikliwej oceny wszystkich zgromadzonych dowodów. Pisemne zrzeczenie się tego obowiązku przez SKO skutkuje automatycznym uchyleniem ich decyzji przez Sąd Administracyjny.

3. Zdezaktualizowany dowód oparty na fałszu i unieważniony przez Prokuratora

- Fakt 1: Opinia biegłych była nie tylko stara (11 miesięcy), ale przede wszystkim została oparta na fałszywych informacjach (rzekome posiadanie gigantycznych ilości narkotyków: 35g metamfetaminy, 7.5g marihuany).

- Fakt 2: W dniu 19.06.2026 r. Prokurator wydał postanowienie o złagodzeniu/umorzeniu zarzutów po tym, jak komisyjne ważenie wykazało ilości 20-krotnie mniejsze (1.8g i 0.18g).

- Połączenie wirtualnego fałszu z wiekiem opinii: Postanowienie Prokuratora z 19.06.2026 r. oficjalnie obaliło stan faktyczny, na którym biegli budowali swoją opinię w 2025 r. Opieranie się w lipcu 2026 r. na 11-miesięcznej opinii, która dotyczyła nieistniejącego stanu faktycznego (35g), to szczyt samowoli organu (Sublata causa, tollitur effectus). SKO wydało decyzję na podstawie "śmieciowego" dowodu.

4. Błędne założenie "władczości" wniosku prokuratora

- Fakt: Jak dokumentuje Sprzeciw strony z 20.04, Starostwo założyło, że wniosek prokuratora zmusza ich proceduralnie do wydania skierowania ("bo taka jest procedura"). Jest to patologia prawna – wniosek prokuratora jedynie wszczyna niezależne, samodzielne postępowanie dowodowe organu administracji.

III. SKANDALE DODATKOWE: NARUSZENIA RODO

1. Nielegalne pozyskanie prywatnego numeru telefonu

- Fakt: Pracownik Starostwa skontaktował się telefonicznie w dniu 20 kwietnia 2026 r. na Twój prywatny numer telefonu komórkowego. Numer ten nie był udostępniany Starostwu w żadnym dokumencie. Został on samowolnie i nielegalnie pozyskany przez urzędników z akt prokuratorskich, co stanowi drastyczne naruszenie zasady ograniczenia celu (Art. 5 ust. 1 lit. b RODO) oraz przetwarzanie bez podstawy prawnej (Art. 6 RODO).

2. Udostępnianie danych wrażliwych osobom trzecim

- Fakt: Starostwo systematycznie wysyłało jawną korespondencję zawierającą poufne dane: Twój numer PESEL oraz wrażliwe dane o zdrowiu (informację o diagnozie zespołu uzależnienia ICD-10) na obcy adres osób trzecich (ul. Stawowa 5).

IV. ZAMORDOWANIE PRAWNE DECYZJI – ARGUMENTY Z ODWOŁANIA Z 05.05.2026 r.

(Zignorowane przez SKO, do bezpośredniego wklejenia w skargę do WSA)

1. Niewłaściwy cel i kryteria opinii biegłych

• Opinia karnoprocesowa z 16 sierpnia 2025 r. służyła ocenie poczytalności (Art. 31 K.K.), a nie predyspozycji kierowcy. Dokument z innej sprawy nie bada czasów reakcji, koncentracji w ruchu, ani sprawności psychomotorycznej wymaganej do prowadzenia pojazdów.

2. Fałszywy obraz faktyczny w badaniu lekarskim (Błąd 20-krotności)

• Biegli wydawali opinię na podstawie drastycznie zawyżonych przez policję ilości substancji (35g metamfetaminy i 7.5g marihuany). Komisyjne ważenie wykazało ilości marginalne (1.8g i 0.18g). Opinia wystawiona na osobę posiadającą tak gargantuiczne ilości narkotyków dotyczy fikcyjnego przypadku, a nie rzeczywistego stanu faktycznego ("Falsus in uno, falsus in omnibus").

3. Naruszenie Konstytucji RP (Art. 42 ust. 3) – Domniemanie niewinności

• W chwili wydania decyzji administracyjnej nie było nawet aktu oskarżenia, a jedynie status "podejrzanego" na wczesnym etapie śledztwa. Organ państwowy traktując obywatela de facto jak winnego zażywcę narkotyków przed prawomocnym wyrokiem sądu karnego, naruszył fundamentalną gwarancję praw obywatelskich.

4. Całkowity brak wymaganego uzasadnienia (Art. 107 § 3 K.P.A.)

• Decyzja z 21.04 to puste polecenie "skierowania". Organ odmówił wskazania przyczyn, dla których odrzucił wniosek obywatela z 17.04 i nie odniósł się do argumentów prawnych. To decyzja arbitralna, co stwarza wady nieważnościowe.

5. Dokument wydany na nielegalnym druku (Naruszenie Rozporządzenia)

• Zignorowano § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 3 grudnia 2021 r., który rygorystycznie wymusza użycie precyzyjnie określonego urzędowego wzoru skierowania (zawierającego wymagane pola dla pouczeń i precyzyjnych podstaw prawnych).

6. Przytłaczające Orzecznictwo WSA stojące za Tobą

- WSA Gdańsk (III SA/Gd 346/14): Skierowanie nie może stanowić dodatkowej represji wobec osoby poddanej badaniom karnym w sprawie niezwiązanej z ruchem drogowym.
- WSA Gdańsk (III SA/Gd 599/18): Samo rozpoznanie uzależnienia nie jest przesłanką do skierowania na badania, jeśli brak dowodów z ruchu drogowego. Postępowanie podlega umorzeniu.
- WSA Gdańsk (III SA/Gd 41/12): Podstawą badań mogą być tylko skonkretyzowane zastrzeżenia wykazujące istnienie przeciwwskazań bezpośrednio na drodze.

V. FESTIWAL SYGNATUR – JEDNA SPRAWA, CZTERY NUMERY (Naruszenie Instrukcji Kancelaryjnej i Art. 9 K.P.A.)

• Fakt: Starostwo Lubańskie w ramach jednego i tego samego postępowania administracyjnego nadawało każdemu kolejnemu pismu zupełnie inny numer sprawy:

- awiadomienie o wszczęciu postępowania z 12.03.2026 r.: KD.5430.664.2026.MB
- awiadomienie z art. 10 K.P.A. (dające 7 dni) z 01.04.2026 r.: KD.5430.934.2026.MB
- ficcjalna Decyzja z 21.04.2026 r.: KD.5430.1085.2026.MB
- seudo-decyzja (pismo informacyjne) z 28.04.2026 r.: KD.5430.1096.2026.MB

• Wada prawna: Jest to jawne złamanie instrukcji kancelaryjnej, która nakazuje prowadzenie jednej sprawy pod jednym numerem. Z punktu widzenia prawa i Sądu, te 4 różne sygnatury wyglądają jak 4 osobne postępowania. Narusza to również art. 9 K.P.A. (zasada informowania stron), bo strona nie jest w stanie powiązać tych pism jako jednej spójnej sprawy. To kolejny dowód na skrajny bałagan i nierzetelność Starostwa.

VI. NARUSZENIE ZASADY ROZSTRZYGANIA WĄTPLIWOŚCI NA KORZYŚĆ STRONY (Art. 7a § 1 K.P.A. – Zasada In dubio pro libertate)

• Przepis prawa: Zgodnie z art. 7a § 1 K.P.A., jeżeli przedmiotem postępowania jest nałożenie na stronę obowiązku (lub ograniczenie prawa), a w sprawie pozostają wątpliwości co do stanu faktycznego, wątpliwości te bezwzględnie rozstrzyga się na korzyść strony.

• Masa wątpliwości w Twojej sprawie:

1. Biegli orzekają normę poznawczą i brak zaburzeń sprawności psychomotorycznej.
2. Kontrola drogowa Policji nie ujawnia żadnych nieprawidłowości za kółkiem.
3. Ilości substancji w zarzutach uległy 20-krotnemu zmniejszeniu.
4. Prokurator 19.06.2026 r. wydał postanowienie łagodzące/umarzające zarzuty.
5. Opinia medyczna liczyła blisko 11 miesięcy.

• Wada prawna organów: Zarówno Starosta, jak i SKO złamały art. 7a K.P.A. w sposób drastyczny. Wszystkie wątpliwości zinterpretowały na Twoją niekorzyść. SKO posunęło się wręcz do sformułowania nielegalnej tezy, że upływ czasu i wątpliwości "nie mogą działać na korzyść strony". Jest to bezpośrednie pogwałcenie ustawowej zasady In dubio pro libertate.

VII. PEŁNA OŚ CZASU – CHRONOLOGIA SKANDALU (DO UŻYCIA NA ROZPRAWIE)

Data | Zdarzenie | Uwagi

- 06.03.2026 | Wpłynął wniosek Prokuratury Rejonowej do Starostwa | Początek postępowania
- 12.03.2026 | Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (sygn. KD.5430.664.2026.MB) | Wysłane na Stawową 5 (błędny adres!)
- 31.03.2026 | JEDYNA wizyta strony w Starostwie – przeglądanie akt | Złożenie wniosku o przedłużenie terminu o 14 dni
- 01.04.2026 | Zawiadomienie z art. 10 K.P.A. (7 dni na wypowiedzenie się) | Ignorowanie wniosku o 14 dni; wysłane na Stawową 5
- 17.04.2026 | Strona sporządza Wniosek o umorzenie postępowania | Powołanie na orzecznictwo WSA, kontrolę policyjną
- 20.04.2026 | Wpływ Wniosku o umorzenie do Starostwa | Potwierdzony datą wpływu na pseudo-decyzji
- 20.04.2026 | Telefon urzędnika na prywatny numer strony | Nielegalnie pozyskany numer; "bo taka procedura"
- 20.04.2026 | Strona sporządza Sprzeciw | Dokumentuje słowa urzędnika o "automacie"
- 21.04.2026 | Wydanie decyzji o skierowaniu na badania | Dzień po wpłynięciu Wniosku i Sprzeciwu – ZIGNOROWANE
- 24.04.2026 | Pierwsze awizo decyzji na adres Stawowa 5 | Błędny adres – fikcja doręczenia nie zachodzi
- 28.04.2026 | Doręczenie pseudo-decyzji na adres Stawowa 6 | Pismo informacyjne z pouczeniem o odwołaniu
- 05.05.2026 | Drugie awizo decyzji na Stawowa 5 | Nadal błędny adres
- 08.05.2026 | Złożenie odwołania przez stronę | Dzień 14. awiza – Starosta potwierdza: "w terminie"
- 11.05.2026 | Zwrot nieodebranej przesyłki do Starostwa | Decyzja nigdy fizycznie niedoręczona
- 12.05.2026 | Pismo Starosty do SKO przekazujące akta | Píše: "odwołanie w terminie"; absurd dat (odwołanie 12.05 od decyzji z 14.05!)
- 19.06.2026 | Postanowienie Prokuratora o złagodzeniu/umorzeniu zarzutów | Nowy stan prawny – baza opinii biegłych zdezaktualizowana
- 15.06.2026 | Pismo Starosty do SKO (dosyłanie zwrotki) | Stawowa 6 w treści, Stawowa 5 w rozdzielniku
- 07.07.2026 | Decyzja SKO utrzymująca decyzję Starosty | Ignoruje umorzenie prokuratorskie, błąd matematyczny